공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2020 - 229 호 2020. 8. 12.

사 건 번 호 2018입담0258

사 건 명 세라믹장식타일 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 관련 15개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 대성아이디
경북 의성군 사곡면 산수유3길 4-3
대표이사 노○○

2. 주식회사 도화세라믹
부산 부산진구 거제대로23번길 28, 2층(양정동)
대표이사 박○○

3. 주식회사 라온세라믹아트
서울 금천구 가마산로96, 510호
대표이사 장○○

4. 주식회사 인스나인
전남 화순군 동면 동농공길 26-10, 1층
대표이사 박○○

5. 주식회사 씨티알
경기 시흥시 엠티브이27로58번길 10

대표이사 이○○

6. 주식회사 아이피
전남 곡성군 곡성읍 곡성로 822, 202호
대표이사 진○○

7. 주식회사 중원와이즈
서울 영등포구 영등포로 55, 삼환아파트 상가동 301호
대표이사 홍○○

8. 주식회사 진영환경도자
경기 이천시 신둔면 도자예술로5번길 22
대표이사 최○○

9. 주식회사 한국세라믹스
경기 이천시 신둔면 경충대로
대표이사 김○○

10. 곽○○(******-*******, A 대표)
대구

11. 송○○(******-*******, B 대표)
인천

12. 하○○(******-*******, C 대표)
대구

13. 박○○(******-*******, D 대표)
서울

14. 대한도자기타일공업협동조합
서울 서대문구 대현동 53-20
대표자 문○○

피심인 1. 내지 3. 및 6. 내지 14.의 대리인 법무법인(유) 세종
담당변호사 이○○, 박○○

심 의 종 결 일 2020. 7. 10.

주 문

피심인 주식회사 대성아이디, 주식회사 도화세라믹, 주식회사 라온세라믹아트, 주식회사 인스나인, 주식회사 씨티알, 주식회사 아이피, 주식회사 중원와이즈, 주식회사 진영환경도자, 주식회사 한국세라믹스, 곽○○(A 대표), 송○○(B 대표), 하○○(C 대표), 박○○(D 대표) 및 대한도자기타일공업협동조합이 조달청이 주관하는 세라믹장식타일 다수공급자계약 2단계 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자 및 형식적 입찰참여자를 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 대하여 경고한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성[1] 및 일반현황

1 피심인 주식회사 대성아이디, 주식회사 도화세라믹, 주식회사 라온세라믹아트, 주식회사 인스나인, 주식회사 씨티알, 주식회사 아이피, 주식회사 중원와이즈, 주식회사 진영환경도자, 주식회사 한국세라믹스, 곽○○(A 대표), 송○○(B 대표), 하○○(C 대표), 박○○(D 대표) 및 대한도자기타일공업협동조합[2] 중 조합을 제외한 13개사는

1) 이 사건 공동행위에 참여한 사업자는 모두 15개사이나, 그 중 주식회사 E은 폐업하였으므로 심사관 전결로 '종결처리'하고 피심인에서는 제외한다.

세라믹장식타일 제조업을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[3] 제2호 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 조합의 경우 세라믹장식타일 제품 제조·판매업을 영위하는 자를 회원사로 두고, 회원사들의 공동의 이익을 증진할 목적으로 설립한 단체로서 법 제2호 제4호의 규정에 의한 사업자단체에 해당한다. 그러나 조합은 중소기업협동조합법에 근거하여 설립된 법인으로서 사업자등록을 하고 이 사건 입찰에서 직접 자신의 명의로 입찰에 참가하고 낙찰되어 계약을 체결하였으므로 이 사건 입찰에서는 법 제2조 제1호 규정에 의한 사업자에 해당된다.[4]

3 한편, 피심인들에게 아래 <표 1>과 같이 상호변경이 있었으나, 이는 피심인들의 법적 책임에 영향을 미치지 아니한다.

<표 1> 피심인들의 상호변경 등 변동내용

연번	피심인	변동내용
1	도화세라믹	㈜도화세라믹[설립 2014.6.17.]
2	라온세라믹아트	㈜라온세라믹아트[설립 2015.7.1.]
3	진영환경도자	㈜진영환경도자[설립 2012.9.1.]
4	휴잇디자인&컴퍼니	㈜한국세라믹스[설립 2019.7.1.]
5	㈜에이치디데칼	㈜씨티알[상호변경 2017.2.10.]

4 피심인들의 일반현황은 <표 2>과 같다.

<표 2> 일반 현황

(단위: 백만 원, 명)

2) 이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하고, 대한도자기타일공업협동조합은 '조합'으로 약칭하며, 개인사업자는 사업장명칭으로 기재한다. 또한 이들을 함께 지칭할 때는 '피심인들' 또는 '피심인 O개사'로 기재한다.
3) 2016. 3. 18. 법률 제14075호로 개정된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
4) 서울고등법원 2007. 7. 25. 선고 2007누2946 판결 참조

피심인명	연도	자본금	매출액	영업이익	당기 순이익	상시 종업원수	설립일자
대성아이디	2018						
	2017						
	2016						
도화세라믹	2018						
	2017						
	2016						
라온 세라믹아트	2018						
	2017						
	2016						
인스나인	2018						
	2017						
	2016						
씨티알	2018						
	2017						
	2016						
아이피	2018						
	2017						
	2016						
중원와이즈	2018						
	2017						
	2016						
진영환경도자	2018						
	2017						
	2016						
한국세라믹스	2018						
	2017						
	2016						
A	2018						
	2017						
	2016						

B	2018						
	2017						
	2016						
C	2018						
	2017						
	2016						
D	2018						
	2017						
	2016						
대한도자기 타일공업(협)	2018						
	2017						
	2016						

※ 자료출처: 피심인 제출자료

나. 시장 구조 및 실태

1) 세라믹장식타일 개념 및 관련시장 현황

가) 세라믹장식타일 개념

5 세라믹타일이란 점토, 고령토, 장석, 규석 및 석회석 등의 주원료를 사용하여 분쇄-혼합-성형의 공정을 거친 후 배합한 유약을 착색시켜 가마에서 1,000℃ 이상의 고온으로 소성하여 생산되는 판을 의미하는데, 이러한 세라믹타일에 세라믹안료, 세라믹전사용 프린팅기, 분쇄성형기 등을 사용하여 수요자가 원하는 문양이나 디자인을 입힌 후 다시 800℃ 이상에서 소성하여 생산한 것이 세라믹장식타일이다.

6 세라믹장식타일은 제조공정에 따라 그림타일, 모자이크타일 및 부조타일로 구분되며, 아래 <표 3>과 같이 건물의 내·외벽 및 바닥 등의 외장재로 활용된다.

7

<표 3> 세라믹장식타일 시공 사례

그림타일	모자이크타일	부조타일

나) 세라믹장식타일 품목의 조달시장 현황

8 2016년 조달청의 나라장터에 등록된 세라믹장식타일 사업자는 <표 4>와 같이 전국에 15개사가 있으며 등록되어 있는 15개사 모두 이번 사건과 관련이 있다.

<표 4> 세라믹장식타일 조달업체 현황

(단위: 개)

구분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
세라믹 장식타일	조달업체 수	9	9	14	15	15	15	15
	물품 계약 체결 건수	127	110	389	313	301	200	186

※ 출처: 조달청

<표 5> 세라믹장식타일 연도별 구매입찰시장 규모

(단위: 백만원)

구분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	계
세라믹 장식타일	쇼핑몰	2,367	2,697	3,968	3,426	5,020	7,017	1,597	26,092
	2단계 입찰	320	862	1,783	2,527	2,824	1,712	624	10,652

※ 출처: 조달청

2) 이 사건 입찰 현황

가) 다수공급자 계약의 정의

9 다수공급자 계약(Multiple Award Schedule)[5]이란 정부 조달이나 수요기관[6]의 다양한 필요를 충족하기 위하여 품질, 성능, 효율 등에서 동등하거나 유사한 종류의 물품을 수요기관이 직접 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 정하는 제도이다.

나) MAS 경쟁 입찰 진행절차

(1) 1단계

10 1단계 절차는 최초 단가를 결정하는 과정이다. 조달청은 시장조사를 통해 수요기관의 요구가 있거나 수요가 예상되는 물품을 선정하고 나라장터를 통해 물품 구매공고를 하면 납품희망업체가 신청서를 제출하게 된다. 이후 조달청과 납품희망업체간 가격협상을 거쳐 연간 계약단가를 결정하고 나라장터 종합쇼핑몰에 해당 물품을 등록[7]한다. 수요기관 구매 금액이 1억원 미만인 경우에는 나라장터 쇼핑몰을 이용하여 수요기관이 해당 물품을 직접 구매하는 것으로 절차가 종료된다.

(2) 2단계

11 수요기관 구매금액이 1억원 이상인 경우에 나라장터 쇼핑몰에 등록된 5개 이상의 업체에게 제안서 제출을 요청한 후 이들 중에서 낙찰자를 선정하게 되는데 이

---

5) 이하 'MAS' 라 한다.
6) 「조달사업에 관한 법률」(이하 "조달사업법"이라 한다) 제2조 제5호에 따라 조달업무를 수행하기 위하여 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제12조에 따른 국가종합전자조달시스템(이하 "나라장터"라 한다)에 등록한 기관을 말한다. 수요기관에는 국가, 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체가 투자·출연한 기관 또는 그 밖의 기관으로서 수요물자의 구매·공급 또는 시설공사 계약의 체결을 요청하여 조달청장이 수요기관으로 인정하는 기관이 있다.
7) 이와 같이 조달청과 다수공급자계약을 체결하고 나라장터 쇼핑몰에 계약물품을 등록한 자를 "계약상대자"라고 한다.

러한 절차를 “다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰”이라고 한다.

12 수요기관은 MAS 2단계 경쟁입찰의 경우 조달청 나라장터 쇼핑몰에 등록된 5개 이상의 업체에게 제안서를 요청하고, 제안서 요청을 받은 사업자는 납품대상, 수량 및 납기, 납품장소 등을 고려하여 납품가능여부를 검토한 후 제안(입찰)가격을 제출한다.

13 제안서 요청을 받은 사업자는 나라장터 쇼핑몰에 등록된 단가[8] 범위 내에서 제안가격을 제출할 수 있으나 해당 품목이「중소기업제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률」에 따라 중소기업자간 경쟁물품으로 지정되어 있는 경우에는 나라장터 쇼핑몰 계약가격의 90%미만으로 제안할 수 없다.

14 제안서를 요청받은 대상 사업자가 제출기한까지 제안서를 제출 하지 않은 경우 해당 사업자는 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격(다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 할인 후 낮은 가격)으로 제안한 것으로 간주[9]되어 100% 투찰율로 표시된다.

15 수요기관은 제안서 제출 업체 중에서 납품업체를 선정[10]하고 나라장터를 통

---

8) 일반적으로 나라장터 쇼핑몰에 등록된 계약단가를 말하나 다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 할인 후의 가격을 말한다.

9) 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」제10조(가격 제안) ① 계약상대자는 제9조 제1항에 따라 제안서를 제출하는 경우에는 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격(다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 할인 후 낮은 가격)이하로 제안하여야 한다.
② 제1항에도 불구하고 계약상대자는 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 제안요청서를 생성한 시점 기준 계약가격의 100분의 90 미만으로 제안할 수 없다.
③ 제1항에도 불구하고 제안요청 대상 계약상대자가 제안서 제출기한까지 제안을 하지 않은 경우에는 해당 계약상대자가 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격(다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 할인 후 낮은 가격)으로 제안한 것으로 한다.
④ (생략)

10) 납품업체를 선정하는 방법에는 최저가격을 제안한 1개 업체를 납품업체로 선정하는 최저가 제안자 방법, 쇼핑몰 단가 대비 최고 인하율을 제안한 1개 업체를 납품대상업체로 선정하는 최고 인하율 제안자(2012. 3. 1. 폐지) 방법, 가격 및 계약이행능력을 평가하여 점수가 가장 높은 업체를 납품업체로 선정하는 방식인 종합평가 방법, 조달청에서 제시하는 평가항목 및 배점에 따라 가격 및 계약이행능력을 평가하는 표준평가 방법 등이 있다. 종합평가 방법은 일정 구간에서 발주기관이 평가 항목별로 배점 조정이 가능하다는 점에서 표준평가 방법과 차이가 있다.

하여 납품요구를 하게 된다.

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 합의 배경

(1) 입찰 공고 전 선(先)영업 활동 필요성

16 세라믹장식타일 사업자들에게는 다수공급자계약 2단계 입찰이 실시되기 전에 미리 수요기관과 접촉하여 수요기관에서 필요로 하는 사항 등을 지원하는 이른바 '선영업' 활동이 입찰 수주의 핵심적인 전략으로 요구된다. 이러한 선영업 활동의 과정과 내용을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

17 ① 세라믹장식타일 사업자가 자신의 장식타일을 판매하기 위하여 지역별 시공 예정인 공간을 물색하여 이에 대해 수요기관에 직접 영업활동을 진행하거나, 수요기관이 시공자 또는 업계 등을 물색한 후 사업자에게 디자인, 공사 비용견적, 공사 방법 등에 대한 정보를 요청한다.

18 ② 이러한 과정에서 세라믹장식타일 사업자는 다수공급자계약 2단계 입찰 관련 사업 관계자들과 접촉하면서 자신이 해당 납품에 적합한 사업자임을 알리고 디자인 시안 및 시방서 작성 등 수요기관에서 필요로 하는 사항들을 적극적으로 도와주면서 해당 사업이 다수공급자계약 2단계 입찰로 진행될 수 있도록 노력한다.

19 ③ 이후 영업이 성공할 경우 수요기관은 다수공급자계약 2단계 입찰을 실시하게 된다.

(2) 업체 간 디자인 저작권 관련 분쟁 예방 필요

20 세라믹장식타일의 특성상 제작 단계에서 장식 또는 그림이 추가되기 때문에 선영업 활동을 실행한 업체는 선영업 대상 입찰이 공고되기 전부터 발주기관이 요청하는 디자인 시안을 제작하게 된다.

21 이러한 디자인 시안은 짧게는 3개월 길게는 1년에 걸쳐 수요기관과 지속적인 협의를 거쳐 수정되며, 수요기관은 다수공급자계약 2단계 입찰을 실시하였을 때 사전에 선영업 사업자와 협의한 시안 그대로 공사가 진행되길 원한다.

22 한편, 선영업을 실행한 사업자는 선영업 과정에서 수요기관과 협의를 통해 결정된 디자인에 대한 저작권을 가지게 되는데, 만약 선영업을 실행한 사업자가 아닌 다른 사업자가 해당 입찰에서 낙찰 된다면 선영업 사업자와 낙찰 사업자 간 디자인 저작권 분쟁이 발생하게 된다.

23 따라서 이러한 분쟁을 예방하기 위하여 피심인들 간에는 선영업 사업자가 해당 입찰에서 낙찰 받을 수 있도록 합의할 필요가 있었다.

<표 6> 도화세라믹 박○○ 이사 진술(2020.1.17.) 발췌

문) 발주기관에 영업한 업체가 낙찰을 받아간다는 업체 간의 약속 또는 협의를 하게 된 배경이 있나요. 답) 발주기관이 MAS 2단계 입찰공고를 내기까지 많은 시간과 노력이 들어갑니다. 일단 저희 업체만 하더라도 2014년 △△△ 구입 입찰에서 해당 공고가 나오기까지 발주기관에 지속적으로 영업을 하고 또한 디자인에 대한 협의를 하게 됩니다. 디자인에 대한 협의는 한번 또는 두 번에 끝나는 것이 아니고 20차 많게는 1년 넘게 디자인에 대한 논의를 지속하게 됩니다. 그러다보니 해당 입찰이 나오기까지 업체의 수고와 노력이 있으니 다른 영업하지 않은 업체가 낙찰을 받을 경우에는 업체 간의 분쟁이 생길 수 밖에 없고 발주기관에서도 사업을 수행하는데에 어려움을 겪게 됩니다. 그래서 업체 간에 해당 룰이나 협의사항을 만들어 놓은 것으로 기억합니다.

나) 합의 및 실행 내용

(1) 기본합의

(가) 기본합의서 마련

24 피심인 B, 아이피, 씨티알, 인스나인, A, D, 라온세라믹아트 및 진영환경도자는 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 선영업 사업자와 낙찰 사업자가 상이할 경우 발생할 수 있는 분쟁을 예방하기 위하여 '재발방지를 위한 협의의 건'이라는 합의서를 만들어 수요기관에 선영업을 실행한 업체가 낙찰 받을 수 있도록 합의하였다.

25 이는 아래 <표 7>의 세라믹장식타일 분과위원회[11] 회의록을 통하여 확인된다.

<표 7> 세라믹장식타일 분과위원회 0000.00.00. 의사록 발췌

11) 세라믹장식타일 분과위원회는 조합 내 세라믹장식타일 제조·판매 사업자들의 회의기구이다. 해당 분과위원회는 다수공급자계약 또는 업체 간 영업권 분쟁이 발생할 경우 이를 해결하기 위해 비정기적인 회의를 개최하였다.

(나) 신규 사업자의 합의 가담

26 위 <표 7>과 같이 합의한 피심인 B, 아이피, 씨티알, 인스나인, A, D, 라온세라믹아트 및 진영환경도자는 2012년 이후 신규로 세라믹장식타일 다수공급자계약 2단계 입찰 시장에 진입한 피심인 한국세라믹스, 중원와이즈, C, 대성아이디 및 도화세라믹에게 '발주기관에 선영업을 실행한 사업자를 낙찰예정자로 결정하고 나머지 사업자는 낙찰 받지 않도록 한다'는 합의사항을 분과위원회 회장 또는 총무를 통해 통보하도록 하였다.

27 이는 아래 <표 8>의 피심인들의 진술을 통해 확인된다.

<표 8> 피심인 진술 발췌

<씨티알 이○○ 대표> 문) 분과위원회에 2012년 이후에 가입한 업체들에게는 업체들간의 협의사항에 대해서 어떻게 전달하였나요. 답) 통상적으로 새로 MAS 시장에 진입하게 되면 대한도자기타일공업협동조합을 통해 분과위원회로 연결되게 됩니다. 저희 분과위원회에서는 신규로 시장에 진입하는 사업자가 있을 경우 해당 사업자에 대한 심의를 진행하였습니다. 그러한 심의를 진행하는 과정에서 분과위원회 총무 또는 회장이 업체 간의 영업권 인정에 대한 룰을 전달하게 됩니다. 그러한 부분들에 대해 신규 업체가 동의를 해야만 저희 분과위원회에 가입할 수 있었던 구조였습니다. <C 임○○ 이사> 문) 진술인은 세라믹 타일 업체 간에 영업한 업체가 낙찰받아 간다는 업체 간의 약속 또는 협의한 적 있으시죠. 답) 어떻게 하자고 협의를 직접 한 적은 없고 저는 후발주자다 업체 간의 룰 또는 협의사항에 대해서 잘 몰랐던 부분이 있었습니다. 그러다보니 앞서 있었던 관행에 따라서 당연히 따라야 되는 것인 줄 알고 따라 갔습니다. <대성아이디 노○○ 이사> 문) 공정위과 분과위원회 회의록 및 의사록을 검토해보니, 대성아이디는 분과위원회 회의에 지속적으로 참여한 것으로 확인 되었습니다. 대성아이디가 조달청과 MAS 2단계 계약을 맺기 전부터 분과 MAS 2단계 경쟁입찰에서 영업한 업체가 낙찰받을 수 있도록 업체들 간의 룰이 있던 것으로 확인하였습니다. 해당부분에

대해서 아는데로 설명해주세요.
답) 네 업체 간에 룰이 있었습니다. 남이 영업한 것에 대해서 넘보지 마라라는 것이 있었습니다. MAS 2단계 입찰에 공고가 뜨기 전에 영업을 실행하는데, 만약 영업하지 않은 업체가 입찰에서 낙찰을 받아가게되면 분쟁이 생기게 되니 영업하지 않은 업체는 낙찰을 받지 말자라는 것입니다.

<중원와이즈 홍○○ 대표>
문) 진술인은 영업한 업체가 낙찰받아 간다는 업체 간의 약속 또는 협의사항에 대해 들어본적 없으신가요.
답) 협의사항에 대해 들어본 적은 없고, 업체 간의 분쟁이 일어나지 않으려면 디자인을 한 업체가 가져가는 것이 맞다라고 하는 얘기를 들은 적이 있습니다.

<도화세라믹 박○○ 이사>
문) 공정위과 분과위원회 회의록 및 의사록을 검토해보니, 도화는 분과위원회 회의에 지속적으로 참여한 것으로 확인 되었습니다. 도화가 조달청과 MAS 2단계 계약을 맺기 전부터 분과 MAS 2단계 경쟁입찰에서 영업한 업체가 낙찰받을 수 있도록 업체들 간의 룰이 있던 것으로 확인하였습니다. 해당부분에 대해서 아는데로 설명해주세요.
답) 조합에 들어오기 전에는 업체 간의 룰에 대해서 잘 몰랐습니다. 제가 0000년도 0월 정도에 MAS계약 체결하였고 그 후에 조합 분과위원회 회의에 참석하였습니다. 당시에 '영업한 업체가 낙찰받아 간다'라는 형식의 룰이나 협의가 있었고(중략)

28 이에 따라, 2012년 이후 세라믹장식타일 다수공급자계약 2단계 입찰 시장에 진입한 피심인 한국세라믹스, 중원와이즈, C, 대성아이디 및 도화세라믹은 시장 진입과 동시에 이 사건 합의에 가담하게 되었다.

(2) 합의 실행 및 결과

29 피심인 14개사는 위 <표 7>의 기본합의에 따라 아래 <표 9>와 같이 2010년 12월부터 2016년 4월까지의 기간 동안 지방자치단체, 교육청, 한국농어촌공사 및 한국토지주택공사 등이 실시한 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 45건에서 선영업 사업자를 낙찰예정자로, 나머지 사업자를 들러리 사업자로 하여 입찰에 참가하였다.

<표 9> 이 사건 관련 입찰 낙찰 내역[12)13)14)]

(단위: 원, %)

순번	제안요청번호	제안요청일자	제안명	선정기준	업체명	합계제안금액	제안율
1	20101200410	20101210	정선군 종합체육시설앞 군계획시설 확포장공사	최저제안가격		199,648,000	92.467
						199,920,000	98
						212,160,000	97.063
						240,810,300	98
						228,480,000	91.384
2	20101200765	20101222	고마복합예술센터 대백제전 건립공사	최고인하율		120,528,000	94.892
						133,660,690	99
						131,463,000	96.849
						137,216,260	98
						141,693,300	100
3	20111101643	20111118	진남관-대첩비간 보도육교 설치공사-그림타일11-316	최저제안가격		468,224,400	94.761
						470,049,000	95.755
						481,809,250	98
4	20111101952	20111123	군군부산병원~부산여상간 도로개설공사 관급자재 그림타일	최고인하율		120,548,190	97.8
						120,713,600	98.869
						121,165,320	98.95
						121,487,100	98.561
5	20111201677	20111222	스토리가 흐르는 녹색길 조성공사 관급자재 그림타일 구매	최저제안가격		120,299,400	97
						122,159,700	98.5
						120,547,440	97.2
						122,779,800	99
						121,291,560	97.8
6	20120300135	20120306	주전마을 경관형성사업 도예벽화타일 조달 구입	최저제안가격		162,903,960	97.599
						163,902,200	98.197
						163,740,720	98.1
7	20120401381	20120420	도두항 공공마리나 부대시설공사 관급자재 구입	최저제안가격		244,197,500	97
						246,715,000	98
						245,456,250	97.5
						245,708,000	97.6
						244,952,750	97.3

12) 제안번호 20150200375 입찰의 경우에는 이 사건 합의에 따라 입찰이 진행되었으나, 평가방식에 의하여 영업을 실행한 피심인 □□□가 낙찰 받지 못하고 피심인 ◇◇◇가 낙찰 받았다. 이에 따라 ◇◇◇는 입찰 이후 하도급 계약을 체결하여 □□□가 해당 물품을 납품하도록 하였다.

13) 제안번호 20151100926 입찰의 경우에는 이 사건 합의에 따라 입찰이 진행되었으나, 평가방식에 의하여 영업을 실행한 피심인 ●●●가 낙찰 받지 못하고 피심인 ■■■이 낙찰 받았다. 이에 따라 ■■■은 입찰 이후 하도급 계약을 체결하여 ●●●가 해당 물품을 납품하도록 하였다.

14) 음영 표시된 사업자가 낙찰 사업자이다.

8	20120500124	20120502	강릉항 경관 벽면아트타일 조성공사 - 그림타일	최저 제안 가격		339,937,000	96.887
						339,999,890	96.905
						341,261,000	97.264
						343,842,800	98
9	20120600295	20120607	가야로~신암로 옹벽 정비 및 난간보수공사 부조타일 구매	최저 제안 가격		156,877,050	97.6
						157,520,300	98
						157,666,000	98.091
						157,836,500	98.197
						157,520,300	98
10	20120600905	20120618	옥천읍 가화지하도 벽화사업 관급자재 구입-타일	최저 제안 가격		158,432,450	97.501
						159,242,820	98
						158,755,760	97.7
						158,755,760	97.7
						158,915,330	97.798
11	20120601062	20120620	찾아가고 싶은섬 우도가꾸기 조성사업 이형모자이크타일 구입	최저 제안 가격		132,393,360	97
						133,487,200	97.801
						133,758,240	98
						133,212,280	97.6
						133,075,800	97.5
12	20120700959	20120716	문현금융단지앞 호안 벽면 미관개선사업 부조타일 관급자재 구입	최저 제안 가격		265,301,200	97.647
						266,231,300	97.989
						265,982,400	97.898
						265,694,200	97.792
						266,260,120	98
13	20120800427	20120808	명장정수장 경계담장 정비공사(2차) 관급자재 구매	최저 제안 가격		122,749,770	97.521
						123,229,730	97.903
						123,469,710	98.093
						123,109,740	97.807
14	20121101028	20121119	낙동강살리기 43공구 사업 3차분 관급자재 이형타일	최저 제안 가격		200,928,000	96.809
						203,283,200	97.943
						202,032,000	97.34
						202,547,200	97.589
15	20130200716	20130208	군도터널 벽화 그림 타일구입	최저 제안 가격		181,489,940	97.255
						182,507,510	97.8
						181,894,860	97.472
						182,000,490	97.528
						182,387,800	97.736
16	20130301667	20130325	함덕 서우봉해변 4계절명품해변 조성공사 모자이크타일 조달 구입	최저 제안 가격		311,324,500	96.984
						312,338,830	97.3
						314,585,880	98
						313,828,630	97.764

17	20130400728	20130409	도동1리 마을경관 조성사업 관급자재 그림타일 구매	최저제안가격		124,235,500	97.264
						124,669,300	97.604
						124,476,500	97.453
						124,356,000	97.358
						124,838,000	97.736
18	20130401241	20130415	억지춘양권역 거점면 소재지 마을종합개발사업 관급자재(그림타일)구매	최저제안가격		243,399,000	96.887
						244,584,000	97.358
						245,200,200	97.604
						244,110,000	97.17
						244,915,800	97.491
19	20130500634	20130509	법어천 생태하천 조성공사 관급자재(그림타일) 구입	최저제안가격		337,499,000	95.62
						338,835,000	98
20	20130501528	20130522	태평북로 시설물 디자인 개선사업(묵호역 굴다리) 관급자재 세라믹타일 구입	최저제안가격		145,490,660	94.7
						147,301,200	95.878
						147,753,200	96.172
						146,561,280	95.396
						147,834,000	96.225
21	20130501607	20130522	도자의 거리 조성사업 도자(그림)타일 구입	최저제안가격		172,801,400	94.655
						173,749,100	98
22	20130901204	20130925	연오랑세오녀문화공원조성사업 관급자재(그림타일)구입	표준평가, 가격 A형		113,255,610	93.5
						115,077,000	100
						119,917,710	99
23	20131001593	20131028	옥하공원 및 탐방로 설치사업(고흥소도읍)	최저제안가격		174,214,000	95.069
						175,396,100	95.714
						176,202,000	96.153
						174,723,500	95.347
						176,228,360	96.168
24	20131100148	20131105	청량산권역 농촌마을 2단계 관급자재 그림타일 구매	최저제안가격		127,836,000	90
						137,618,000	96.887
						135,080,040	95.1
						139,092,000	97.925
						138,636,400	97.604
						138,288,000	97.358

25	20140301131	20140325	율량2초등학교 교사 신축 토목공사 관급자재(그림타일) 구매	최저 제안 가격		161,175,000	96.907
						161,910,000	97.348
26	20140401037	20140421	풍납동 미래마을 역사문화공원 조성공사(조경)	최저 제안 가격		188,420,300	97.4
						189,581,000	98
27	20140401629	20140430	회룡천 디자인옹벽 설치공사 관급자재 구입-부조타일	최저 제안 가격		117,859,000	96.574
						118,311,000	96.944
						120,819,600	99
						118,424,000	97.037
						118,763,000	97.315
						118,141,500	96.806
28	20140500004	20140501	김해일반산업단지 진입도로 부대공사 관급자재 부조 및 이형타일 구입	종합 평가, 가격 A형		115,757,220	93.998
						120,448,270	97.801
						121,424,240	98.6
29	20140500069	20140516	산복도로 갤러리조성사업 공사 타일 구매	종합 평가, 가격 B형		121,470,180	92.5
						128,036,140	97.5
30	20140500440	20140513	송정마을 야영장시설 조성(토목) 공사 그림타일 구매	표준 평가, 가격 A형		135,638,980	97
						139,834,000	100
						138,435,660	99
						139,834,000	100
						138,435,660	99
						136,897,480	97.9
						137,737,880	98.501
31	20140502211	20140527	동의보감촌 진입부 옹벽디자인 개선공사 관급자재 구매	표준 평가, 가격 A형		188,365,800	98
						189,901,000	98.799
32	20140601065	20140625	청미천 고향의 강 정비사업 도예타일 구입	표준 평가, 가격 A형		233,467,950	96.9
						236,118,260	98
						235,155,470	97.6
						236,118,260	98
						236,118,260	98
33	20140700633	20140715	회원천 수해상습지 개선공사-타일	표준 평가, 가격 A형		199,140,170	96.899
						200,999,650	97.803
						201,403,720	98
						201,380,720	97.989

34	20140900680	20141006	LH본사 신사옥 조경공사 그림타일 부조타일 납품	종합평가, 가격A형		528,246,600	97.491
						531,003,200	98
35	20150200375	20150212	위천 태하천 조성사업 - 그림타일(바닥용)	표준평가, 가격A형		162,208,000	97.368
						163,030,000	97.862
						160,207,800	96.168
						161,660,000	97.039
						162,947,800	97.813
						158,646,000	95.23
36	20150600896	20150622	울릉수토문화나라 조성사업 조경공사 블록타일 구매	표준평가Ⅱ,가격A형		157,794,650	95.5
						160,273,100	97
37	20150701089	20150730	반여초등학교 일원 통학로 정비공사 관급자재-타일	표준평가Ⅱ,가격A형		153,084,500	91.508
						163,945,180	98
						165,661,650	99
						155,580,630	93
						158,694,790	94.5
						158,321,000	94.638
38	20150800396	20150817	후포면소재지 종합정비사업 지급자재(그림타일) 구입	표준평가Ⅰ,가격B형		181,532,700	90
						188,592,300	93.5
						197,668,940	98
						197,668,940	98
						186,576,070	92.5
						185,566,760	92
						197,668,940	98
39	20151100012	20151102	2015 찾아가고 싶은 섬 가꾸기사업(추자도) 모자이크 타일공사 관급자재 구입	표준평가Ⅰ,가격B형		167,427,900	90
						173,938,980	93.5
						184,170,690	99
						182,310,380	98
						182,310,380	98
						184,170,690	99
						172,634,660	92.799
40	20151100926	20151120	충효천 생태하천 복원사업 모자이크타일 구입	표준평가Ⅰ,가격A형		148,188,000	93.2
						148,980,000	93.698
						155,702,400	98
						142,992,000	90
						148,392,000	93.399
						155,702,400	98
						157,291,200	99

41	20151200510	20151221	대변항 멸치테마광장 조성공사 관급-부조타일	표준평가 Ⅱ,가격B형		146,447,100	90
						151,328,670	93
						154,583,050	95
						159,464,620	98
						159,464,620	98
						161,091,810	99
42	20160200433	20160217	관급자재 제안구매 [명지지구 진입도로 개설공사, 모자이크타일]	종합평가, 가격A형		184,739,600	90.37
						185,357,200	90.672
						185,280,000	90.566
						185,280,000	90.634
						200,488,400	98
						185,318,600	90.653
						196,041,680	95.899
43	20160301519	20160330	용동지구 연안유휴지(2구역)조성사업(2016)	표준평가 Ⅱ,가격A형		238,374,000	90.063
						259,381,500	98
44	20160400098	20160404	위봉초, 반여중 입구 옹벽 정비공사 관급자재-타일	표준평가 Ⅱ,가격A형		103,124,560	90.499
						112,916,820	99
						106,643,660	93.5
						113,225,700	99
						106,985,230	93.799
45	20160400360	20160407	공설운동장 타일벽화 사업 관급자재 구입	종합평가, 가격A형		98,727,020	90.5
						107,999,730	99
						103,090,650	94.5

※ 출처: 조달청

2) 근거

30 이와 같은 사실은 세라믹장식타일 제조 사업자 간 공공구매(조달청) 협약서(2009. 5. 27.)(심사보고서 소갑 제2-1호증[15]), 세라믹장식타일 제조 사업자 간 공공구매(조달청) 협약서(2010. 7. 21.)(소갑 제2-2호증), 세라믹장식타일 분과위원회 의사록(2010. 3. 29.)(소갑 제2-3호증), 세라믹장식타일 분과위원회 의사록(2014. 7. 3.)(소갑 제2-4호증), 세라믹장식타일 분과위원회 의사록(2015. 4. 2.)(소갑 제2-5호증), 업체 간 분쟁에 따른 경과일지(소갑 제2-6호증), 세라믹장식타일 분과위원회 정기총회(2015. 5. 20.) 회의자료(소갑 제2-7호증), 세라믹장식타일 분과위원회 정기총회(2015.

15) 이하 "심사보고서 소갑 제○호증"은 "소갑 제○호증"으로 기재한다.

9. 14.) 회의자료(소갑 제2-8호증), 세라믹장식타일 분과위원회 정기총회(2016. 1. 13.) 회의자료(소갑 제2-9호증), 이 사건 합의 관련 이○○과 박○○의 문자 내역(소갑 제2-10호증), 진환경도자가 분과위원회 회원사에 보낸 공문(소갑 제2-11호증), 세라믹장식타일 분과위원회 회의 참석 명부(소갑 제2-12호증), 세라믹장식타일 분과위원회 운영회칙(소갑 제2-13호증), 세라믹장식타일 분과위원회 개최 안내문(소갑 제2-14호증), 한국세라믹스 김○○ 진술조서(소갑 제3-1호증), A 곽○○ 진술조서(소갑 제3-2호증), D 박○○ 진술조서(소갑 제3-3호증), 대성아이디 노○○ 진술조서(소갑 제3-4호증), 도화세라믹 박○○ 진술조서(소갑 제3-5호증), 중원와이즈 홍○○ 진술조서(소갑 제3-6호증), 조합 박○○ 진술조서(소갑 제3-7호증), C 임○○ 진술조서(소갑 제3-8호증), 아이피 진○○ 진술조서(소갑 제3-9호증), B 김○○ 진술조서(소갑 제3-10호증), 인스나인 박○○ 진술조서(소갑 제3-11호증), 라온세라믹아트 박○○ 진술조서(소갑 제3-12호증), 진영환경도자 최○○ 진술조서(소갑 제3-13호증), 씨티알 이○○ 진술조서(소갑 제3-14호증), 대성아이디 노○○ 확인서(소갑 제3-15호증)등을 통해 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7.(생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제33조(경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

31 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

32 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[16]

33 여기서의 ‘합의’란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, ‘의사의 합치’라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약・승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공

16) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조

동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

34 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 하나의 공동행위

35 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[17]

다) 경쟁제한성

36 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

37 해당 공동행위가 법 제19조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 해당 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는

17) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

영향 등 여러 사정을 고려하고, 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[18]

38 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[19]

다. 피심인들의 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

39 위 2. 가. 1)에서 인정한 사실에 관련 법 규정 및 법리를 종합하여 보면, 대성아이디, 도화세라믹, 라온세라믹아트, 인스나인, 씨티알, 아이피, 중원와이즈, 진영환경도자, 한국세라믹스, A, B, C, D 및 조합은 위 <표 9>의 45건의 입찰에 대하여 낙찰예정자 및 형식적 입찰참여자를 사전에 결정하고 실행한 사실이 인정된다.

40 피심인들은 위와 같은 의사의 합치로써 입찰에서 낙찰자 및 투찰가격을 결정하였므로 이는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”에 대한 합의에 해당한다.

2) 공동행위 수

41 이 사건 45건의 입찰에서 피심인 14개사가 사전에 낙찰예정자, 형식적 입찰참여자 및 제안가격 등을 합의하여 결정한 행위는 ‘해당 입찰 발주기관에 선영업을 실행한 사업자를 낙찰예정자로 결정하고 나머지 사업자는 해당 입찰에서 낙찰 받지 않

18) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조
19) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

도록 한다'는 기본합의에 따라 각 입찰 건마다 구체적인 합의를 계속하여 온 경우이므로 하나의 공동행위에 해당한다.

3) 경쟁제한성 판단

42 피심인들은 이 사건 45건의 입찰에서 낙찰예정자를 사전에 정하고 들러리 참여 등을 합의하여 실행함으로써 입찰 참여자들 간의 경쟁을 통해 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 사실상 무력화시킨 점, 피심인들 간 합의가 없었다면 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 경쟁이 이루어졌을 가능성을 배제할 수 없는 점, 입찰 참여자간의 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적 이외에 다른 의도를 찾아볼 수 없는 점 등을 고려할 때 피심인 14개사의 공동행위는 이 사건 45건의 입찰 시장에서 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 인정된다.[20)]

4) 소결

43 피심인들의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

44 피심인들의 위 2. 가. 1) 행위는 법 제19조 제1항 제8호 위반으로 시정조치 대상에 해당하나, 피심인들 중 과반수 이상이 연간 매출액 20억 원 이하의 소규모 사업자인 점, 이 사건 공동행위가 사업자 간 선영업 관련 분쟁을 자율적으로 해결하기 위한 목적으로 이루어진 측면이 있는 점, 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 제도가 수요기관이 사업자에게 제안 요청을 하여야만 입찰에 참여할 수 있는 제한적 입

20) 이 사건 공동행위와 관련된 45건의 입찰은 45개 입찰별로 하나의 별개 시장만이 존재하므로 관련시장은 45개 입찰별로 각각 획정된다고 볼 수 있다.

찰방식에 해당하여 일부 경쟁제한 효과가 내재되어 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 법 위반의 정도가 경미하다고 인정되므로 각각 경고한다.

4. 결론

45 피심인들의 위 2. 가. 1) 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 법 제45조 제1항, 제55조의2 및 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제50조 제1항 및 제2항 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 8월 12일

의 장 위 원 신 영 호

위 원 윤 수 현

위 원 최 윤 정